

CITTA DI PORTICI

STATUTO

- **APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.31 DEL 20.03.98 E SUCCESSIVA DI CHIARIMENTI N.46 DEL 24.04.98;**
- **ENTRATO IN VIGORE IL 13 AGOSTO 1998;**
- **MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DI C.C.N.1 DEL 03.02.2000 “*ADEGUAMENTO DELLO STATUTO COMUNALE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE N.265 DEL 03 AGOSTO 1999. APPROVAZIONE*” (nel testo le relative modificazioni ed integrazioni vengono riportate in grassetto)**
- **LE SUDDETTE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI SONO ENTRATE IN VIGORE IL 3 APRILE 2000.**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I

LA COMUNITÀ', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Art. 1 La comunità

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico - amministrativa del Comune.
2. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla Legge, le scelte con cui individua i propri

interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni mediante le quali il Comune persegue il raggiungimento di tali finalità.

3. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune garantiscono la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, nel rispetto della caratterizzazione e vocazione culturale del territorio. Gli organi del Comune, inoltre, operano affinché siano conservati, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati che esprimono l'identità originaria e i caratteri distintivi propri della Comunità.

4. Il Comune garantisce la piena valorizzazione delle diverse risorse umane del territorio, dentro le dinamiche dell'Unione Europea. Valorizza, inoltre, senza discriminare, le diverse culture ed etnie, che nella città convivono.

5. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune proteggono, valorizzano e accrescono le risorse ambientali e naturali e il patrimonio culturale, storico ed architettonico, che ne caratterizzano il territorio, assumendo iniziative per rendere tali beni fruibili dai cittadini e concorrere all'elevazione della qualità della vita.

6. Il Comune si fa promotore e garante, al fine di conseguire gli obiettivi per realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne in tutti i campi, come previsto dalla normativa vigente, dell'adozione di misure, denominate azioni positive per la parità uomo-donna, al fine di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione delle pari opportunità. A tale fine è istituita la Consulta delle pari opportunità, la cui attuazione è disciplinata da apposito regolamento.

7. Il Comune favorisce un'organizzazione della vita urbana che risponda alle esigenze dei cittadini e delle famiglie e armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali della Comunità.

8. Il Comune si fa promotore d'attività a favore e a tutela dei disabili, dei minori a rischio e delle categorie sociali più deboli, attivando le misure necessarie a garantire i servizi sociali, sanitari,

educativi e ricreativi nell'ambito delle proprie competenze.

9. Il Comune opera per la tutela della vita umana, della persona, della famiglia, attraverso la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alle corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche garantendo i servizi sociali ed educativi nell'ambito delle proprie competenze.

10. Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport e promuove iniziative per la diffusione della pratica sportiva.

Art. 2 L'autonomia

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, attraverso lo Statuto e i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 3 Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge.

2. Lo Statuto liberamente formulato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile, dopo l'approvazione del Consiglio comunale e degli organi di vigilanza, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune, indirizzandone e regolandone i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della Legge.

4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, culturali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.

5. La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo titolo IX.

CAPO II

IL COMUNE

Art. 4 Ruolo e Funzioni

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della Comunità, ad eccezione di quelli che la Costituzione e la Legge attribuiscono ad altri soggetti. **Esso esercita le funzioni proprie e quelle conferite con legge dello Stato e della Regione perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto, nel rispetto dei principi generali affermati dall'ordinamento, ed, in particolare, del principio di sussidiarietà.**

2. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, culturale, economico e sociale dei cittadini.

3. Dà vita e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, per conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nelle gestioni, per ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, per rendere economico e perequato il

concorso finanziario.

4. Il Comune promuove la conoscenza delle attività dell'Unione Europea e un'azione mirata alla diffusione della conoscenza della cittadinanza europea e dell'interdipendenza democratica dei poteri locale, nazionale e sovranazionale.

5. Promuove e coopera alla realizzazione di accordi con gli enti locali o soggetti diversi che, integrando la loro azione attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo di sviluppo sociale, economico e territoriale. Inoltre promuove il coordinamento delle attività e delle politiche di area vasta per la realizzazione e l'accesso ai servizi in ambito metropolitano, segnatamente nel settore dei trasporti urbano e marittimo e dello sviluppo culturale, artistico, imprenditoriale, e occupazionale, con particolare riferimento a quei Comuni con cui abbia affinità territoriali, ambientali, di tradizioni e storiche.

6. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative concernenti la sua popolazione e il suo territorio. Hanno carattere primario le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, culturali, dell'assetto e utilizzo del territorio, e dello sviluppo economico.

7. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti. Quelle che, invece, estendono i loro effetti ad altre Comunità, trovano posto in accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

8. Il Comune adempie i compiti ed esercita le funzioni di competenza statale ad esso attribuite dalla legge, **secondo il principio di sussidiarietà**, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione e l'accesso da parte dei propri cittadini.

9. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, **secondo il principio di sussidiarietà**, adottando le modalità previste dal suo ordinamento nel rispetto delle norme stabilite dalla legislazione regionale.

10. Ove si verifichi la possibilità di acquisto di materiale culturale, storico, artistico, librario e documentario di rilevante interesse locale, il Comune, sentito il parere dell'apposita commissione consiliare competente, può esercitare il diritto di prelazione pubblica, nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Art. 5 L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento, in piena attuazione dei principi delle leggi vigenti e successive integrazioni e modifiche e di eventuali nuove norme.
2. Apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla normativa vigente, e sue successive modifiche e integrazioni, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 6 Caratteristiche costitutive

1. Portici, comune della fascia costiera vesuviana, confina con Napoli, San Giorgio a Cremano, Ercolano e il mare.
2. I confini geografici, che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune, definiscono l'ambito sul quale questi esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
3. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori del proprio ambito territoriale o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione delle forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
4. La sede legale del Comune è fissata nell'edificio comunale di Via Campitelli e può essere

modificata soltanto con atto deliberativo del Consiglio comunale, approvato con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Essa è individuata dall'esposizione delle bandiere italiana e dell'Unione Europea.

5. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, adottati con deliberazione del Consiglio comunale. Lo stemma è costituito da uno scudo dorato, sormontato da una corona aurea recante in centro azzurro cupo un'aquila ad ali spiegate, chiuso, nella parte inferiore dalle lettere Q.P.A.

6. L'epigrafe Q.P.A. costituisce l'abbreviazione della formula onomastica romana di Quintus Pontius Aquila, un nobile anticesariano di origine campana caduto nella battaglia di Modena nel 43 a.C., e la cui insegna fu trovata tra i resti di una villa romana compresa nel perimetro del territorio comunale.

7. Un regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma comunale e l'esposizione della bandiera italiana sugli altri edifici pubblici.

CAPO III

LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 7 I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune. Essi sono formulati secondo le indicazioni del Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva della loro approvazione, modifica e abrogazione.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate tra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.

3. I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno immediatamente successivo all'ultimo di pubblicazione.

Art. 88 Istruzione e ruolo

1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è esercitato dal Difensore civico, il quale segnala anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. Un apposito regolamento disciplinerà in modo puntuale quanto non specificato nei successivi articoli.

Art. 89 Requisiti

1. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere eletto tra persone in possesso del seguente requisito:

a) laureati in Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche che abbiano superato da almeno cinque anni l'esame di stato per l'ammissione all'esercizio della professione;

Non possono essere eletti coloro che sono stati candidati nelle ultime consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale e dei Consigli Circoscrizionali anche in altri Comuni.

2. Il Presidente del Consiglio comunale riceve le proposte di candidature all'ufficio di Difensore civico:

a) dal Sindaco;

b) dai Capigruppo consiliari;

c) dai Consiglieri comunali e dai Presidenti dei Consigli circoscrizionali; d) da singoli o più cittadini informati attraverso avviso pubblico.

3. Le proposte di candidature devono essere presentate alla Segreteria generale almeno 24 ore prima della seduta consiliare fissata per l'elezione del Difensore civico, con immediata notifica ai Gruppi consiliari. Le proposte devono essere accompagnate dalla domanda dell'interessato all'elezione, corredata da certificazione dei requisiti indispensabili per l'elezione e dal curriculum

professionale del candidato.

Art. 90 Incompatibilità, Decadenza, Revoca, Dimissioni

1. Non sono compatibili con la carica di difensore Civico:

A) Coloro per i quali sussiste:

- a) una delle cause di incompatibilità per l'elezione a consigliere comunale previste dalla Legge 23 aprile 1981, n.154 e successive modificazioni;

B) Coloro che:

- b) ricoprono una carica pubblica elettiva;
- c) ricoprono incarichi nei partiti politici a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale;

C) Coloro che rispetto al Comune, alle istituzioni, aziende consorzi ed enti dallo stesso dipendenti, si trovano in una delle seguenti posizioni:

- a) dipendenti, anche con rapporto a tempo determinato;
- b) esercitano le funzioni di revisore dei conti;
- c) sono titolari, amministratori, dirigenti di enti ed imprese che hanno rapporti contrattuali per opere o somministrazioni con i servizi pubblici comunali.

2 Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

3. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, adottata con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La procedura di revoca deve salvaguardare la garanzia del

contraddittorio a seguito di disciplina prevista dal regolamento.

4. La cessazione dalla carica di Difensore Civico può avvenire anche a seguito di sue dimissioni

5. La carica di Difensore Civico è incompatibile con analogo incarico attribuito alla stessa persona da altra Amministrazione Pubblica.

Art. 91 Elezione

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto con maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati in prima convocazione (stante l'attuale composizione la maggioranza dei 2/3 viene fissata in 21 voti). Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procederà, seduta stante, ad una seconda votazione in cui è necessario il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In caso di esito negativo di tali votazioni si procederà in Consigli comunali successivi, prevedendo per ciascuna seduta due votazioni, fino a quando un candidato non avrà riportato i sedici voti.

2. L'elezione del Difensore civico è iscritta all'ordine del giorno dell' adunanza del Consiglio comunale immediatamente successiva a quella di presentazione del programma del Sindaco con l'indicazione della Giunta.

3-. Il Difensore civico rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Egli non è immediatamente rieleggibile

4. In caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso della consiliatura, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza utile.

Art. 92 Funzioni

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia e indipendenza e con tutti i poteri

che le stesse richiedono, non essendo sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale

2. Il Difensore Civico provvede nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale degli interessi dei soggetti previsti dal co.4

3. Il Difensore civico su richiesta scritta e motivata di un quarto dei consiglieri assegnati (data l'attuale composizione del Consiglio, 7 consiglieri) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta di cui all'art.35 del presente Statuto, con la verifica della conformità degli atti alle norme vigenti e alle norme statutarie per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura. Se il Difensore civico ritiene la deliberazione illegittima ne dà comunicazione all'organo deliberante, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita a eliminare i vizi riscontrati. Se l'organo non ritiene di modificare la deliberazione, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.

4. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o per propria iniziativa presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessionarie di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

5. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui prefissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare, congiuntamente con il responsabile del procedimento interessato, la pratica, entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento e a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.

6. Acquisite le documentazioni necessarie, comunica al cittadino o all'associazione che ha richiesto

l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le eventuali irregolarità e i vizi di procedura rilevati, invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze e i ritardi riscontrati.

7. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento, qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

8. Il Sindaco assicura all'ufficio del Difensore civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali per il buon funzionamento dell'istituto.

9. Al Difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione nella misura massima del trattamento economico base previsto per i dirigenti del Comune.

Art. 93 Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifica segnalazione che il Presidente del Consiglio comunale iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza.

Art.94 Rapporti con la Giunta Comunale e le Commissioni Consiliari

1 Il Difensore Civico può essere ascoltato, su sua richiesta, dalle Commissioni Consiliari e dalla Giunta Comunale in ordine a problemi particolari inerenti l'esercizio delle funzioni del suo ufficio.

2 Le Commissioni consiliari e la Giunta Comunale possono convocare il difensore Civico per avere

informazioni sulle attività svolte e su problemi particolari alla stessa relativi.

Art.95 Rapporti con il Sindaco

1. Il difensore Civico ha rapporti con il Sindaco per tutte le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento direttamente ed indirettamente attraverso la Giunta Comunale quando vengono rese note all'attenzione di essa situazioni e disfunzioni.

TITOLO IX

NORME FINALI

Art.. 96 Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente

4. Il Segretario comunale con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale, al fine di assicurare la più ampia conoscenza dello Statuto presso la cittadinanza, può disporre l'invio a ogni famiglia residente nel territorio comunale del testo statutario insieme ad un opuscolo illustrativo di tutti i principali servizi comunali predisposti per la cittadinanza, corredato di tutti gli indirizzi e dei numeri telefonici.

Art. 97 Revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto possono essere adottate dal Consiglio comunale purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'adozione di una sua parziale modifica.
2. Ogni iniziativa di revisione o abrogazione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al comma precedente è contestuale. L'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo Statuto. L'abrogazione totale dello Statuto diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.